

■ 수상레저안전법 시행령 [별표 13]

과징금의 부과기준(제34조 관련)

1. 일반기준

가. 위반행위가 둘 이상인 경우로서 그에 해당하는 별표 6·별표 8 또는 별표 10에 따른 처분기준이 각각 다른 경우에는 그 중 무거운 처분기준에 따르고, 별표 6·별표 8 또는 별표 10에 따른 둘 이상의 처분기준이 모두 업무정지인 경우에는 각 처분기준에 갈음하는 과징금을 합산한 금액을 넘지 않는 범위에서 무거운 처분기준에 갈음하는 과징금 금액의 2분의 1 범위에서 가중한다.

나. 위반행위의 횟수에 따른 과징금의 가중된 부과기준은 최근 1년간 같은 위반행위로 과징금 부과처분(별표 6·별표 8 또는 별표 10에 따른 영업정지 처분을 포함한다. 이하 이 표에서 같다)을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기간의 계산은 위반행위에 대하여 과징금 부과처분을 받은 날과 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 기준으로 한다.

다. 나목에 따라 가중된 과징금 부과처분을 하는 경우 가중처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 처분차수(나목에 따른 기간 내에 과징금 부과처분이 둘 이상 있었던 경우에는 높은 차수를 말한다)의 다음 차수로 한다.

라. 부과권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호의 개별기준에 따른 과징금의 2분의 1 범위에서 그 금액을 줄여 부과할 수 있다. 다만, 과징금을 채납하고 있는 위반행위자에 대해서는 그렇지 않다.

- 1) 위반행위가 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우
- 2) 위반행위자가 위반행위를 바로 정정하거나 시정하여 법 위반상태를 해소한 경우
- 3) 그 밖에 위반행위의 내용·정도·동기 및 결과 등을 고려하여 과징금 금액을 줄일 필요가 있다고 인정되는 경우

마. 부과권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호의 개별기준에 따른 과징금의 2분의 1 범위에서 그 금액을 늘려 부과할 수 있다. 다만, 늘려 부과하는 경우에도 법 제25조제1항에 따른 과징금의 상한을 넘을 수 없다.

- 1) 위반의 내용·정도가 중대하여 이용자 등에게 미치는 피해가 크다고 인정되는 경우
- 2) 법 위반상태의 기간이 6개월 이상인 경우
- 3) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 과징금 금액을 늘릴 필요가 있다고 인정되는 경우

2. 개별기준

위반행위	근거 법조문	과징금(단위: 만원)		
		1차 위반	2차 위반	3차 이상 위반
가. 면허시험 면제교육기관이 해양경찰청장에게 교육 이수 결과를 거짓으로 제출하여 법 제9조제1항제5호에 따른 교육을 이수하지 않은 사람에게 면허시험 과목의 전부를 면제하게 한 경우	법 제10조 제1항제2호	1,000		
나. 면허시험 면제교육기관이 법 제9조제3항에 따른 교육내용을 지키지 않은 경우	법 제10조 제1항제3호	200	600	1,000
다. 면허시험 면제교육기관이 법 제9조제4항에 따른 지정기준에 미치지 못하게 된 경우	법 제10조 제1항제4호	200	600	1,000
라. 안전교육 위탁기관이 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 안전교육 수수료에 관한 증서를 발급한 경우	법 제14조 제1항제2호	1,000		
마. 안전교육 위탁기관이 법 제13조 제3항에 따른 지정기준에 미치지 못하게 된 경우	법 제14조 제1항제3호	200	600	1,000
바. 시험대행기관이 법 제18조제5항에 따른 지정기준에 미치지 못하게 된 경우	법 제18조 제2항제3호	200	600	1,000
사. 시험대행기관이 법 또는 법에 따른 면허시험 대행업무를 적정하게 수행하지 못할 사유가 발생한 경우	법 제18조 제2항제4호	200	600	1,000